

1502093-42.2019.8.26.0050
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA
Comarca: Sorocaba
Foro: Foro de Sorocaba
Vara: 4ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 07/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Inquérito Policial - 2021497/2019 - 11º D.P. SANTO AMARO,
1756787 - 11º D.P. SANTO AMARO
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MANOEL SALES DE ARAUJO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA

Vistos.

MANOEL SALES DE ARAUJO, qualificado nos autos, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Sorocaba
Foro de Sorocaba
4ª Vara Criminal
Rua 28 de outubro nº 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502093-42.2019.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502093-42.2019.8.26.0050
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Inquérito Policial - 2021497/2019 - 11º D.P. SANTO AMARO,
1756787 - 11º D.P. SANTO AMARO
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MANOEL SALES DE ARAUJO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA

Vistos.

MANOEL SALES DE ARAUJO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 171, "caput" do Código Penal, porque no dia 20 de dezembro de 2018, por volta das 21 horas, na Rodovia João Leme dos Santos, KM 104, Jardim Vera Cruz I, nesta cidade e comarca de SorocabaSP, obteve para si, por meio de vantagem ilícita, a motocicleta Honda/CBX 250 Twister, cor preta, placas DHC 0401-Sorocaba/SP. Avaliada em R\$ 8.900,00 (oito mil e novecentos reais), em prejuízo alheio, induzindo a vítima C. M. de S, em erro, mediante ardil.

A denuncia recebida em 21 de fevereiro de 2019.

Em face do advento da Lei nº 13.964/2019, que acrescentou o parágrafo 5º ao artigo 171 do Código Penal, foi determinada a intimação da vítima para apresentação de eventual representação contra o réu.

Foram realizadas inúmeras diligências para localização da vítima para manifestar-se acerca do prosseguimento do feito, porém foram todas negativas, do que se denota desinteresse dela em oferecer representação contra o réu.

Instado a manifestar-se o representante do Ministério Público postulou pela declaração de extinção da punibilidade do réu.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos em questão assiste razão ao representante do "parquet".

O acréscimo do parágrafo 5º ao artigo 171 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019, fez com que o estelionato, até então um crime de ação penal pública incondicionada, se tornasse um crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima.

Pois, trata-se de condição de procedibilidade para o ingresso da ação penal e tem a aplicação nos casos em andamento, mesmo a fatos praticados antes da modificação na legislação, porque interfere na punibilidade da conduta e do agente.

No caso em testilha não foi possível a intimação do ofendido para oferecimento de eventual representação contra o réu.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu MANOEL SALES DE ARAUJO, com supedâneo nos artigos 171, § 5º , c/c o artigo 107, inciso IV, ambos do Código Penal.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos e procedam as anotações e comunicações necessárias.

P.I.C.

Sorocaba, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA